拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５４０５２８
起案日	令和　８年　３月１６日
特許庁審査官	▲高▼場　正光　　２９１０　２Ｍ００
特許出願人代理人	佐藤　仁　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性）

＜＜＜＜　　最後　　＞＞＞＞

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

＜理由１（進歩性）について＞

１
・請求項１-３，８，１０-１２，１８，２１-２３
・引用文献１-２，４

（１）　引用文献１（[0014]-[0025]，[0049]-[0061]，[0106]，図１-２，１０）に記載された引用発明１、及び引用文献２（[0028]-[0029]，[0060]-[0060]，図１，３）に記載された引用発明２を挙げて示した令和　７年１０月２１日付け拒絶理由通知書に記載した理由３（以下、単に「最初理由」という。）のＡを参照。

（２）　周波数を単調に線形変化させるチャープパターンに対応してＭＭＤ２５

の分周比を決定する小数点演算ロジック部２９に出力される制御信号が、レートに関する情報を含むことは、引用文献１には明示されていない。一方、引用文献４（[0011]）には、レーダ装置１において送信機２から周波数変調信号を送信するにあたり、当該周波数変調信号が持つ周波数変化率を指示部３から送信機２に指示することが記載されている。

（３）　引用発明１においても、引用文献４と同様にチャープパターンが持つ周波数変化率を上記制御信号が指示するようにすることは、当業者が容易になしえたことである。このとき、最初理由のＡ２（３）で言及した送信第１下降周波数部分３０９での上記制御信号は、自明に当該送信第１下降周波数部分３０９が持つ周波数変化率を指示する信号（本願発明１の「第２のレートに関する情報を含む信号」に相当する。）となる。

（４）　よって、本願の請求項１-３，８，１０-１２，１８，２１-２３に係る発明は、引用発明１-２、及び引用文献１-２，４の記載に基づいて当業者が容易になしえたことである。

２
・請求項４-７，９，１３-１７，１９-２０
・引用文献１-４

引用文献３（[0002]，[0009]-[0010]，[0018]-[0023]，図４，６）に記載された引用発明３を挙げて示した最初理由のＢを参照。
よって、本願の請求項４-７，９，１３-１７，１９-２０に係る発明は、引用発明１-３、及び引用文献１-４の記載に基づいて当業者が容易になしえたことである。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

＜最後の拒絶理由通知とする理由＞

この拒絶理由通知は、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものである。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

＜引用文献等一覧＞

１．特開２０１８-１２９６７０号公報

２．特開２０１７-０２６６０４号公報
３．国際公開第２０１８／１１６３４７号
４．特開２０１８-０８４４５０号公報（新たに引用された文献）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

＜連絡先＞

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。電子メール等による補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。

電子メールにより連絡される場合は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名「高場正光」を記載の上、下記メールアドレス（※）まで連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただくことがあります。

審査第一部　計測　高場正光（たかばまさみつ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２１４
※　●●●●@jpo.go.jp
（上記「●●●●」に置き換えて、「PA2F」と入力してください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
櫻井　健太	▲高▼場　正	
３３０７	２９１０	